

Datei: emails/2026-06-14_milena_wallet_screenshots.eml

Von	milena.krammer@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Wallet-Bilder und Ferienwohnung

Anbei beschreibe ich die Screenshots, die Lenz am Familienrechner gefunden hat. Ich weiß nicht, ob das als Beweis reicht. Sebastian sagt, das sei nur Spielgeld gewesen. Gleichzeitig ist im Dezember Geld vom Konto verschwunden.

Datei: csv/kontoabgaenge_dezember_2025.csv

Datum;Konto;Text;Betrag;Hinweis
18.12.2025;Gemeinschaft;Sondertilgung Sparkasse;12000;kurz vor Trennung
22.12.2025;Sebastian;Transfer Exchange;9500;Wallet-Bezug möglich
03.01.2026;Milena;Renovierung Bodenmais;3100;Rechnung liegt bei

Tabellenblatt: Stichtage

Position	Anfangsvermoegen	Endvermoegen	Beleg	Unsicherheit
Erbschaft Milena	95000	0	Erbschein/Konto	Verwendung
Ferienwohnung	0	512000	Maklerkurzbewertung	Darlehen abziehen
Depot Sebastian	18000	64000	Depot 06/2026	Abgang Februar
Wallet unbekannt	0	38500	Screenshot	Zuordnung

Tabellenblatt: Hausrat

Gegenstand	Standort	Wertannahme	Beruflich privat
E-Bike Riese	Garage Passau	2600	privat
NAS Server	Arbeitszimmer	1800	streitig
Behandlungsstuhl alt	Praxis	0	beruflich

Mandatsnotiz Erstgespräch

1. Ausgangspunkt

Milena behauptet, ihr Erbe sei in Eigenkapital und Renovierung der Ferienwohnung geflossen.

Sebastian bestreitet eine Zweckbindung und verweist auf gemeinsame Lebensführung.

Eine Wallet-App zeigt Abgänge im Dezember 2025; die Adressen sind nicht eindeutig Sebastian zuordenbar.

2. Ziele und Dringlichkeit

Milena verlangt vollständige Auskunft, Belegvorlage und Sicherung gegen weitere Verfügungen.

Sebastian sieht keine illoyale Vermögensminderung und fordert hälftige Anrechnung der Darlehenslast.

Streit besteht über Stichtage, Bewertung Ferienwohnung, Anfangsvermögen, Praxiswert und digitale Vermögenswerte.

3. Offene Unterlagen

Stichtage Anfangs- und Endvermögen fixieren.

Depot- und Wallet-Belege im Originalformat nachfordern.

Ferienwohnung mit Darlehen, Renovierung und Nutzungsvorteil erfassen.

Vergleichsangebot erst nach Plausibilisierung der Wallet-Bewegungen.

Chronologie Arbeitsstand

1. Datengerüst

2. Unsaubere Punkte

Milena behauptet, ihr Erbe sei in Eigenkapital und Renovierung der Ferienwohnung geflossen.

Sebastian bestreitet eine Zweckbindung und verweist auf gemeinsame Lebensführung.

Eine Wallet-App zeigt Abgänge im Dezember 2025; die Adressen sind nicht eindeutig Sebastian zuordenbar.

Das Depot wurde im Februar 2026 teilweise liquidiert und zur Sondertilgung verwendet.

Die Praxisbewertung schwankt je nach Methode deutlich.

Eine Haushaltsgegenstände-Liste enthält sowohl Hausrat als auch berufliche Geräte.

Datum	Vorgang	Beleg	Unsicherheit
12.09.2012	Eheschließung	Familienstammbuch	unstreitig
01.06.2018	Erbschaft Milena 95.000 EUR	Erbschein Mutter	Verwendung streitig
15.04.2022	Kauf Ferienwohnung Bodenmais	Notarvertrag	Miteigentum je Hälfte
20.12.2025	Trennung	Anwaltsschreiben	Stichtag streitig
14.06.2026	Wallet-Übertragung behauptet	Screenshot	Zuordnung offen

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Milena behauptet, ihr Erbe sei in Eigenkapital und Renovierung der Ferienwohnung geflossen.

Sebastian bestreitet eine Zweckbindung und verweist auf gemeinsame Lebensführung.

Eine Wallet-App zeigt Abgänge im Dezember 2025; die Adressen sind nicht eindeutig Sebastian zuordenbar.

Das Depot wurde im Februar 2026 teilweise liquidiert und zur Sondertilgung verwendet.

Die Praxisbewertung schwankt je nach Methode deutlich.

Eine Haushaltsgegenstände-Liste enthält sowohl Hausrat als auch berufliche Geräte.

2. Streitpunkte

Milena verlangt vollständige Auskunft, Belegvorlage und Sicherung gegen weitere Verfügungen.

Sebastian sieht keine illoyale Vermögensminderung und fordert hälftige Anrechnung der Darlehenslast.

Streit besteht über Stichtage, Bewertung Ferienwohnung, Anfangsvermögen, Praxiswert und digitale Vermögenswerte.

Standpunkt der Gegenseite

1. Kernaussagen

Milena verlangt vollständige Auskunft, Belegvorlage und Sicherung gegen weitere Verfügungen.

Sebastian sieht keine illoyale Vermögensminderung und fordert hälftige Anrechnung der Darlehenslast.

Streit besteht über Stichtage, Bewertung Ferienwohnung, Anfangsvermögen, Praxiswert und digitale Vermögenswerte.

2. Angriffspunkte

Stichtage Anfangs- und Endvermögen fixieren.

Depot- und Wallet-Belege im Originalformat nachfordern.

Ferienwohnung mit Darlehen, Renovierung und Nutzungsvorteil erfassen.

Vergleichsangebot erst nach Plausibilisierung der Wallet-Bewegungen.

Notarvertrag Ferienwohnung Bodenmais Auszug

1. Kauf und Finanzierung

Kaufpreis 420.000 EUR, Erwerb zu je 1/2, Darlehen Sparkasse 310.000 EUR, Eigenmittel laut Kontoauszug 116.000 EUR. Renovierung 2023 über 58.400 EUR; Rechnungsempfänger teils Sebastian, teils Milena.

2. Nutzung

Eigennutzung Ferien, zeitweise Vermietung über Portal; Einnahmen flossen auf gemeinsames Konto.

Notiz Steuerberater zu digitalen Vermögenswerten

1. Fundlage

In den Unterlagen liegen Screenshots einer Wallet-App und Exportdateien ohne vollständige Signatur. Steuerlich wurden 2024 keine privaten Veräußerungsgeschäfte erklärt.

2. Prüfbedarf

Zu klären sind Inhaberschaft, Anschaffungszeitpunkte, Transaktionshashes, Gegenwert am Stichtag und etwaiger Verbrauch für Familienunterhalt.

Entwurf nächstes Schreiben

1. Betreff und Ziel

Krammer ./ Krammer - Zugewinn und Vermögen

Der Entwurf hält den Sachverhalt bewusst offen, verlangt Belege nach und wahrt Fristen.

2. Forderungen oder Anträge

Stichtage Anfangs- und Endvermögen fixieren.

Depot- und Wallet-Belege im Originalformat nachfordern.

Ferienwohnung mit Darlehen, Renovierung und Nutzungsvorteil erfassen.

Vergleichsangebot erst nach Plausibilisierung der Wallet-Bewegungen.

3. Anlagenlogik

Anlagen werden nach Aktenstück und Datum bezeichnet; widersprüchliche Unterlagen bleiben kenntlich.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/maklerkurzbewertung_ferienwohnung.pdf

Maklerkurzbewertung Ferienwohnung Bodenmais

Wohnung 72 qm, Baujahr 2016, Tiefgarage, Balkon. Vergleichspreise im Juni 2026 zwischen 6.700 EUR und 7.300 EUR pro qm. Abschlag wegen Feuchtigkeit im Keller nicht bewertet.

Variante	Wert
vorsichtig	482.000 EUR
mittlere Spanne	512.000 EUR
optimistisch	538.000 EUR